

Лекция 5 (03.10.25)

Уголовная ответственность характеризуется более жесткими мерами воздействия. Применяется только в судебном порядке, и возможна только в отношении физических лиц.

Гражданско-правовая ответственность заключается в применении к правонарушителю в интересах другого лица мер воздействия имущественного характера, в силу закона или договора. Взыскание двойной суммы задатка или выплата неустойки используются при уклонении от выплаты задатка.

Административная ответственность основана на факте совершений административного проступка. Состав проступков содержится в кодексе об административных правонарушениях РФ. Виды наказания - конфискации, штрафы, различные виды работ, лишения права, арест. Привлекаются и физические и юридические лица.

Замечание, выговор, увольнение - карательные меры при нарушении трудового распорядка выдвигаемые по инициативе работодателя.

Предмет конституционного права - определенная группа общественных отношений которыми отражаются и закрепляются основы государственного строя, правового положения граждан, государственного устройства и порядка государственного управления.

В него входит

- общественные отношения, на которых основано устройство государства и общества (это посвящается 1 глава конституции - основы государственного строя)
- установления единых основ, правового статуса членов общества (здесь закрепляются отношения между человеком и государством, глава 2 - права и свободы человека и гражданина)
- отношения между федерацией и её субъектами (разграничение полномочий в сфере законотворчества, соответствует 3 главе конституции - федеративное устройство)
- отношения связанные с устройством и организацией механизмов управления. Закрепление или установления различных органов власти.

Конституционный строй государства (1 глава) - это определенная форма, способ реализации государства который закрепляется в его конституции.

Характеристики конституционного строя РФ:

- Демократизм (устанавливает, что главным источником власти является многонациональный народ (чѐ 0_o?))
- Правовое государство (все равны перед законом, закон един для всех, государство обеспечивает исполнение этих законов, и это исполнение связано с определенной защитой, поэтому государство обязано создать инструменты юридической защиты прав. Правовое государство возможно только при сильном гражданском обществе)
- Права человека, как высшая ценность (человек и его права и свободы как высшая ценность, 2 глава конституции)
- Построение государства на рыночной экономике.

Гражданство - это устойчивая правовая связь между гражданином и государством.
(устойчивая - означает, что просто так лишить его не могут)

Иерархия судов до 1 октября 2019 г.

